Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **001213**
(12 MAR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas en la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1] , el artículo 7° de la Resolución No. 2829 del 05 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"
[2] "Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, creados mediante Resolución No. 002814 de 2023, expedida por la ANLA"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones*

y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…)"; y *"4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorias, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

II. Antecedentes

Antecedentes permisivos – Expediente LAM3464

1. Mediante la Resolución No. 2027 del 12 de octubre de 2006, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Ministerio), estableció un Plan de Manejo Ambiental a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S. A. - COPP S. A., para la reactivación de los pozos *Escocia 1* y *2*, *Lilia 1, 2, 5* y *6*, ubicados en jurisdicción del municipio de Cimitarra en el departamento de Santander.

2. A través de la Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009, el Ministerio otorgó Licencia Ambiental Global a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A. para el desarrollo del proyecto denominado *"Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón"*, localizado en jurisdicción del Municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander.

En el artículo 21° *ibidem,* el Ministerio ordenó acumular el expediente LAM0738, también perteneciente a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A., y referente al proyecto denominado *"Facilidades de Producción del Campo Opón*"- Resolución No. 463 del 03 de mayo de 1996, al expediente LAM3464.

Sumado a lo anterior, el artículo 22° de la Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009, el Ministerio ordenó desglosar del expediente LAM0257, toda la documentación y actuaciones administrativas relacionadas con el pozo denominado Opón 4, y remitirlas al expediente LAM3464 *"dentro del cual se llevará a cabo el seguimiento ambiental de las obligaciones, requisitos y condiciones previstas en la Resolución No. 410 del 24 de noviembre de 1994"*.

3. En ejercicio de sus facultades de control y seguimiento ambiental, la ANLA expidió los siguientes actos administrativos, efectuando requerimientos a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S- COPP S.A.S (antes S.A):

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- Auto No. 1714 del 12 de abril de 2019, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 6639 del 31 de octubre de 2018.

- Auto No. 2819 del 13 de mayo de 2019, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 5103 de 04 de septiembre de 2018.

- Auto No. 3542 del 28 de mayo de 2019, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 05144 de 06 de septiembre de 2018.

4. Por otra parte, se encuentra que en el artículo 1° del Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S, con NIT 800.206.930 - 2, indicando adicionalmente en su artículo 2° que *"El cambio de razón social de que trata el Artículo Primero se tendrá en cuenta para el expediente LAM3464 y para los trámites que se encuentran en curso por la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S."*

5. Aunado a lo expuesto, se destaca que una vez verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S, en la página web del Registró Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio -RUES-[3], se observa que por Acta No. 83 del 15 de agosto de 2020, inscrita el 21 de octubre de 2020 bajo el número 02627014 del libro IX, la sociedad cambió su razón social por SAR COLOMBIA S.A.S.
Adicionalmente, en el mismo Certificado de Existencia y Representación Legal se evidencia que por Acta No. 84 del 17 de octubre de 2020 inscrita el 12 de noviembre de 2020 con el número 02634615 del del libro IX, la sociedad cambió su denominación de SAR COLOMBIA S.A.S., a SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S.

6. Teniendo como fundamento técnico los Conceptos Técnicos Nos. 6783 del 25 de noviembre de 2019 y 6303 del 13 de octubre de 2020, la ANLA mediante Auto No. 10933 del 18 de noviembre de 2020, efectuó control y seguimiento ambiental al proyecto y realizó algunos requerimientos a la titular del instrumento ambiental.

7. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 2489 del 09 de mayo de 2022, la ANLA a través del Auto No. 4765 del 24 de junio de 2022, efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y realizó algunos requerimientos a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S.

---

[3] https://www.rues.org.co/

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Antecedentes sancionatorios – Expediente SAN0278-00-2023

8. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento remitió al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales a través del memorando No. 20234705254883 del 21 de noviembre de 2023, el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental por posibles incumplimientos a la normatividad ambiental, los instrumentos de manejo y los requerimientos efectuados.

III. Consideraciones Preliminares

Previo a realizar el análisis correspondiente frente a la procedencia de dar inicio al procedimiento del cual trata el presente acto administrativo, este despacho estima necesario efectuar las consideraciones que a continuación se exponen, en aras de identificar con plenitud el sujeto pasivo de la acción sancionatoria ambiental.

En primera medida, conforme a lo señalado en el acápite *"II. Antecedentes"* de la presente decisión, se tiene que mediante el artículo 1° del Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S, con NIT 800.206.930 - 2.

Aunado a lo anterior, en el artículo 2° del referido acto administrativo, se determinó que *"El cambio de razón social de que trata el Artículo Primero se tendrá en cuenta para el expediente LAM3464 y para los trámites que se encuentran en curso por la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S."*

Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la ANLA en el Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, procedió el despacho a analizar la parte motiva de dicha actuación, encontrando dentro de sus considerandos el siguiente:

> *"(…) Que a través de radicado 2020001055-1-000 del 7 de enero de 2020, la representante legal de la empresa HADES E&P COLOMBIA S.A.S, informó que entre la mencionada empresa y la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, se efectuó una fusión por absorción desde el 23 de diciembre de 2019, razón por la cual todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida están en cabeza de la sociedad absorbente, por lo tanto, solicita la aceptación del respectivo cambio de la titularidad de los instrumentos de control y manejo ambiental contenidos en el expediente administrativo LAM3464, correspondientes a la licencia ambiental del pozo exploratorio Opón 4, el Plan de Manejo Ambiental para la reactivación de los pozos Escocia 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6, a la licencia ambiental del proyecto "Desarrollo de la Formación Mugrosa - Contrato de Asociación Opón", y a la Resolución 463 de 1996 para las Facilidades Centrales de Producción - CPF. (…)"*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Conforme lo indicado en el Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, se tiene que la sociedad anteriormente denominada HADES E&P COLOMBIA S.A.S con NIT. 800.206.930 - 2, mediante radicado No. 2020001055-1-000 del 07 de enero de 2020, informó a la ANLA acerca del proceso de fusión por absorción surtido entre la referida persona jurídica, en calidad de absorbente y la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S., con NIT. 830.054.854 - 6, en calidad de absorbida, operación que se perfeccionó el día 23 de diciembre de 2019.

En razón de lo anterior la sociedad absorbente en el radicado previamente referenciado, solicitó a la ANLA *"(…) emitir un acto administrativo en donde conste que el nuevo titular de ellos siguientes instrumentos ambientales es HADES E&P COLOMBIA S.A.S (…)"* , así:

PROYECTO	No. ACTO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE
Facilidades Centrales de Producción-CPF	Resolución No. 463 (3 de mayo de 1996)	LAM 3464 (antes expediente 738)
Opón 4	Res. 410 de 1994 (24 de noviembre 1994)	LAM 3464 (antes Expediente 257)
Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón	Resolución 1596 (18 de agosto 2009)	LAM 3464

PROYECTO	No. ACTO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE
Plan de Manejo Ambiental para la reactivación de los pozos Escocia 1 y 2, Lilia 1, 2. 5, y 6	Resolución 2027 de 2006 (12 de octubre de 2006)	LAM 3464

Fuente: Radicado ANLA 2020001055-1-000 del 07 de enero de 2020.

Bajo dicho contexto, se tiene entonces que mediante el Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, la ANLA atendió la solicitud elevada a través del radicado No. 2020001055-1-000 del 07 de enero de 2020, aceptando el cambio de razón social para el expediente LAM3464 de COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S, en virtud de la operación estatutaria de fusión por absorción surtida el día 23 de diciembre de 2019.

Ahora bien, revisado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S., en la página web del Registró Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio -RUES-, se observa además de la anotación referente a citada reforma estatutaria, que por Acta No. 83 del 15 de agosto de 2020 inscrita el 21 de octubre de 2020 bajo el número 02627014 del libro IX, aquella cambió su razón social por SAR COLOMBIA S.A.S.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Luego, se evidencia que por Acta No. 84 del 17 de octubre de 2020 inscrita el 12 de noviembre de 2020 con el número 02634615 del del libro IX, SAR COLOMBIA S.A.S cambió su razón social a SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS.

Lo anterior, como se desprende de las captura de pantalla del referido certificado que se trae a colación a continuación:

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 23 de diciembre de 2019, inscrita el 23 de Diciembre de 2019 bajo el número 02536342 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S COPP S.A.S, la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 83 de la Asamblea de Accionistas, del 15 de agosto de 2020, inscrita el 21 de Octubre de 2020 bajo el número 02627014 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: HADES E&P COLOMBIA SAS., por el de: SAR COLOMBIA S.A.S.

Por Acta No. 84 del 17 de octubre de 2020 de Accionista Único inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Noviembre de 2020 , con el No. 02634615 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SAR COLOMBIA S.A.S. a SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS.

Fuente: https://www.rues.org.co/

Efectuadas las anteriores disquisiciones, en las cuales se dejó por sentado que en el presente caso se está ante la presencia un evento societario de fusión por absorción, procede este despacho a realizar algunas precisiones frente a algunos aspectos puntuales de la citada figura jurídica:

Sea lo primero destacar que el concepto de fusión por absorción se encuentra normado en el artículo 172 del Código de Comercio, de la siguiente manera:

"(…)

***Artículo 172.FUSIÓN DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO**. Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.*

La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.

(…)" (Subrayado insertado).

Aunado a lo anterior, en cuanto a la aprobación y contenido de la fusión, así como en lo relacionado con los derechos y obligaciones de la sociedad absorbente, los artículos 173 y 178 *ibidem* prescriben dentro de su contenido las determinaciones que se señalan a continuación:

"(…)

Artículo 173.APROBACIÓN Y CONTENIDO DE LA FUSIÓN DE SOCIEDAD. *Las juntas de socios o las asambleas aprobarán, con el quórum previsto en sus estatutos para la fusión o, en su defecto, para la disolución anticipada, el compromiso respectivo, que deberá contener:*

(…)

3) La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las sociedades que serán absorbidas, y de la absorbente;

(…)

Artículo 178. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE. *En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, <u>y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas.</u>*

(…)" (Subrayado insertado)

Sumado a lo expuesto, en lo que atañe a la fusión por absorción, la Superintendencia de Sociedades en uno de sus análisis frente al tema se pronunció de la siguiente manera:

"(…) consiste en la integración de sociedades en otra que ya existía, la cual adquirirá el patrimonio social de las absorbidas, lo que supone proceder al consiguiente aumento de capital (…)

(…) al realizarse la fusión, la sociedad que se cree con ocasión del proceso o la sociedad absorbente, adquiere de inmediato todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, lo que desde el punto de vista jurídico como contable, implica que la absorbente asume la totalidad de los activos y pasivos de la absorbida. (…)[4].

Adicional a lo indicado, la referida Superintendencia ha señalado :

"(…) la escritura de formalización del acuerdo de fusión se erige en justo título para adquirir derechos y recibir obligaciones, efecto que opera por ministerio de ley(…)

(…)

[4] Concepto Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-056752 del 29 de marzo de 2016, Asunto: Fusión inversa o fusión invertida. Tratamiento jurídico y contable en la legislación colombiana.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Efecto que es coherente con la afirmación según la cual, la empresa permanece bajo el ropaje de un empresario diferente, razón por la cual la fusión es una reforma estatutaria que implica la disolución, pero no la liquidación de la persona jurídica."[5]

Por último, se resalta el siguiente análisis realizado por el mencionado organismo estatal:

"(…)

La fusión de la cual se ocupa el Código de Comercio (Sección II, Capitulo 6°, Titulo 1°, Libro 2°) es el acto por el cual, dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. En virtud de este acto la ***absorbente*** *o la* ***nueva compañía*** *se hace cargo de los pasivos internos y externos de las absorbidas y adquiere sus bienes y derechos tal y como lo prevé el artículo 178 del citado Código.*

Este acto que supone la disolución de las sociedades absorbidas, implica no solo la reforma al contrato social (art. 162 ibidem), sino también, ***la extinción sin liquidación, de las personas jurídicas absorbidas****, fenómeno jurídico que coincide con la solemnización del acuerdo de fusión e inscripción del documento notarial que la contiene en la Cámara de Comercio.*

(…)"[6] (Negritas en el texto original)

Valga destacar en este punto lo establecido en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995[7] , en el cual se señala como una de las funciones de la Superintendencia de Sociedades la siguiente:

"***Artículo 84****.* ***VIGILANCIA.*** *La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.*

(…)

Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior, tendrá las siguientes:

(…)

7. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión.

(…)" (Negritas insertadas)

A la luz del marco jurídico expuesto, se tiene entonces que la fusión por absorción se constituye como aquel acto a través del cual: i) la sociedad absorbente asume la

---

[5] Concepto Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-090723 del 20 de mayo de 2016, Asunto: Efectos de la fusión por absorción.

[6] Concepto Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-127856 del 24 de septiembre de 2015, Asunto: Algunos aspectos relacionados con la fusión de sociedades.

[7] "Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones."

totalidad de los activos y pasivos de la sociedad absorbida, ii) se conlleva a la disolución, pero no la liquidación de la sociedad absorbida, iii) se constituye como una reforma estatuaria que se formaliza a través del respectivo acuerdo de fusión y su inscripción en la respectiva Cámara de Comercio.

En razón de todo lo anterior, el despacho concluye lo siguiente:

- El día 23 de diciembre de 2019, HADES E&P COLOMBIA S.A.S, absorbió mediante fusión a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, la cual se disolvió sin liquidarse.

- En el Auto No. 598 del 30 de enero de 2020, la ANLA aceptó el cambio de razón social para el expediente LAM3464 de COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S.

- En atención al cambio de razón social inscrito ante Cámara de Comercio en el mes de octubre de 2020, se tiene que HADES E&P COLOMBIA S.A.S actualmente se denomina SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS.
- Por expresa disposición legal , en virtud de la fusión por absorción sucedida entre HADES E&P COLOMBIA S.A.S - actualmente SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS- y la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S <u>la cual se reitera, se disolvió sin liquidarse</u>, se tiene que la primera de ellas, en calidad de absorbente ostenta la titularidad de los pasivos, activos, derechos y obligaciones de la Compañía absorbida, dentro de los cuales se encuentran las diligencias ambientales de las que trata el expediente identificado con nomenclatura LAM3464, inclusive aquellas que refieran o sean conexas a hechos o sucesos acaecidos antes del 23 de diciembre de 2019, fecha en la cual se perfeccionó la referida operación.

Conforme todo lo expuesto el despacho establece entonces, que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se inicia con el presente auto, el cual se desata dentro del expediente SAN0278-00-2023, se tendrá para todos los efectos como sujeto pasivo de la acción sancionatoria o investigada, a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., con NIT. 800.206.930 - 2 (antes HADES E&P COLOMBIA S.A.S.)

IV. Caso Concreto

Efectuadas las anteriores consideraciones, el despacho procede a exponer que los hechos por los cuales se ordena el inicio de la actuación sancionatoria en contra de la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S, y que encuentran su génesis en el análisis realizado por el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento , el cual fue consignado en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, remitido al Grupo de Actuaciones Sancionatorias

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ambientales a través del memorando No. 20234705254883 del 21 de noviembre de 2023.

Así, dicho concepto sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y los hechos a los cuales se circunscribe son:

1. No presentar un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo *Angie 1.*

Así, este despacho evidencia, que para la fecha de verificación de la referida conducta en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., presuntamente no había dado cumplimiento a las disposiciones ambientales que se describen a continuación:

- El Literal b) del numeral 3 del artículo 5° de la Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009:

"(…)

ARTICULO QUINTO.- *La Licencia Ambiental Global otorgada a la empresa COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A., lleva implícitos el uso, aprovechamiento y afectación de los siguientes recursos naturales renovables, como se indica a continuación, siendo la autoridad competente para su evaluación, control y seguimiento ambiental el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución:*

(…)

3. APROVECHAMIENTO FORESTAL

Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A., para el aprovechamiento de la cobertura vegetal en un volumen total de 15,43 m^3 para las diferentes actividades a ejecutar en cada una de las fases del proyecto "Desarrollo de la Formación Mugrosa-Contrato de Asociación Opón", como se indica a continuación:

(…)

OBLIGACIONES

El Aprovechamiento Forestal autorizado mediante la presente Resolución, sujeta a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A., deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

(…)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

b) *El programa de la compensación forestal se debe implementar mediante reforestación Protectora, en proporción al área intervenida y de acuerdo con la unidad de cobertura afectada así: para zonas de potreros la compensación a realizar será en proporción de 1:1 (por 1 hectárea intervenida – 1 hectárea reforestada), pastos con árboles dispersos 1:2; para rastrojos 1:3; para bosques secundarios 1:4 y bosques de galería (riparios) 1:5.*

Estas reforestaciones deben desarrollarse especialmente en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos erosionados, o donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo.

(…) "

- El numeral 59 del artículo 1° del Auto No. 3542 de 28 de mayo de 2019:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Requerir a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLMBIA S.A.S - COPP SAS identificada con el NIT 8300548546, para que de manera inmediata, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a lo siguiente:*

(…)

59. Presentar, un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, en cumplimiento del literal b) del numeral 3 del Artículo quinto de la Resolución (…) del 18 de agosto de 2009.

(…)"

- El numeral 10 , artículo primero del Auto No. 10933 del 18 de noviembre de 2020:

"(….)

ARTÍCULO PRIMERO. *- Reiterar a la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S., titular de la licencia ambiental otorgada para el proyecto «Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y Pozos Escocias 1 y 2, Lilias 1, 2, 5 y 6» localizado en jurisdicción del municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la licencia ambiental y demás actos administrativos relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación, y para el efecto, presentar la evidencia documental del cumplimiento, según aplique:*

(…)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

10)Presentar un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, en cumplimiento del literal b) del numeral 3 del artículo quinto de la Resolución (…) del 18 de agosto de 2009 y numeral 59 del artículo primero del Auto 3542 de 28 de mayo de 2019.

(…)"

- El literal f, numeral 4 , artículo primero del Auto No. 04765 de 24 de junio de 2022:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO: *Reiterar a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., con NIT. 800.206.930, titular de la Licencia Ambiental para el proyecto Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

4. En cumplimiento del plan de compensación del medio biótico:

(…)

f. Presentar un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, en cumplimiento del literal b) del numeral 3 del artículo quinto de la Resolución (…) del 18 de agosto de 2009, numeral 59 del artículo primero del Auto 3542 de 28 de mayo de 2019 y numeral 10 del artículo primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020.

(…)"

Así en lo que corresponde al hecho referenciado en líneas precedentes, en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

" (…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

JUSTIFICACIÓN

La sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. no presento un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, por lo que no se tiene el plan de compensación del área específica, teniendo en cuenta que el titular de la Licencia Ambiental realizo un aprovechamiento de la cobertura vegetal de mencionada zona, esta obligación fue relacionada en la Licencia Ambiental Global otorgada para el proyecto Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6, la cual fue establecida a través del el Literal b) del Numeral 3 del Artículo Quinto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009.

A partir del control y seguimiento realizado mediante Auto 3542 de 28 de mayo de 2019 en su Numeral 59 en su Artículo Primero requirió de manera inmediata a partir de la ejecutoria del acto administrativo, fechada el día 3 de julio de 2019, presentar, un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, (…) hasta la fecha de realización del presente Concepto Técnico no se presentó cumplimiento de la obligación en mención.

Durante los respectivos controles y seguimientos realizados al proyecto, se reiteró la obligación en:

- *El Numeral 10 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020*
- *El Literal f del Numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4765 de 24 de junio de 2022*

En relación con lo presentado al no presentar un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, no se ha podido establecer la composición función y estructura de la compensación que se debe establecer por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, siendo así y teniendo en cuenta que la obligación fue requerida mediante Auto 3542 de 28 de mayo de 2019, (…) pasados mes de tres años de haber requerido el plan de compensación en mención no se ha presentado este donde se garantice la conservación de las especies y los bienes y servicios, lo cual genera un riesgo en los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos que debe proporcionar el área a compensar con su debido plan.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009 *Artículo Quinto* *Numeral 3. APROVECHAMIENTO FORESTAL* *Literal b). El programa de la compensación forestal se debe implementar mediante reforestación Protectora, en proporción al área intervenida y de acuerdo con la unidad de cobertura afectada así: para zonas de potreros la compensación a realizar será en proporción de 1:1 (por 1 hectárea intervenida – 1 hectárea reforestada), pastos con árboles dispersos 1:2; para rastrojos 1:3; para bosques secundarios 1:4 y bosques de galería (riparios) 1:5.* *Estas reforestaciones deben desarrollarse especialmente en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos erosionados, o*	*La sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. incumplió presuntamente a lo establecido en el Literal b) del Numeral 3 del Artículo Quinto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, Numeral 59 del Artículo Primero del Auto 3542 de 28 de mayo de 2019 , Numeral 10 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020 y Literal f del Numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4765 de 24 de junio de 2022, al no presentar un plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1.* *El plan de compensación forestal de 3,29 ha, que contenga los lineamientos del Plan*

donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo.	*Nacional de Restauración, como compensación por las áreas intervenidas en el pozo Angie 1, debió ser presentado ante la ANLA para su posterior establecimiento, dado que no se ha presentado el dicho plan, no se ha podido evaluar la composición, función y estructura ecológica, de la compensación que se debe realizar por aprovechamiento de la cobertura vegetal en el pozo Angie 1, lo que ha impedido a esta Autoridad realizar el control y seguimiento del plan de compensación siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Restauración*

(…)"

2. No presentar la actualización del Plan de Contingencias del proyecto *"Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo* Opón *y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6"* , en el que se incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017[8].

Conforme lo señala el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, se encuentra que, para la fecha de verificación del hecho previamente descrito, la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS, presuntamente no había acatado las disposiciones ambientales que se describen a continuación:

- El literal f del numeral 9 del parágrafo del artículo 11° y el numeral 1 del artículo 16° de la Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009:

"(…)

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- *Previamente a la ejecución de las actividades autorizadas mediante la presente Resolución, la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP. S.A., deberá presentar, ante este Ministerio un Plan de Manejo Ambiental específico para seguimiento, para cada uno de los pozos y actividades autorizadas, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por este Ministerio en los términos de referencia HTER 310, los criterios técnicos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental, para el proyecto "Desarrollo de la Formación Mugrosa-Contrato de Asociación Opón", y las obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo.*

PARAGRAFO: *Los Planes de Manejo Ambiental específicos, que se presenten ante este Ministerio, deberán incluir como mínimo la siguiente información:*

[8] **"**Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012."

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)

9. *Los programas de manejo ambiental propuestos para los Medios Abiótico, Biótico y Social, se deben ajustar y complementar, como se indica a continuación:*

(…)

f) *Como complemento al Plan de Emergencia/Contingencia (PDC) presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá presentar el plan de contingencia para el corredor vial a utilizar para el transporte del crudo desde las facilidades de producción y desde los pozos productores (para el caso de la Fase I del proyecto) hasta la Estación de recibo a utilizar.*

Se debe incluir la identificación, descripción y caracterización de los puntos de control en todo el corredor, los cuales deberán ser georreferenciados en un plano a una escala adecuada, de tal forma que se pueda leer con claridad la estación(es) de producción utilizada(s), los puntos de control, el pozo(s) o estación de salida y el corredor vial con sus características ambientales relevantes y de infraestructura existente.

(…)

ARTICULO DECIMO SEXTO.- *Se deberá ejecutar un único Plan de Contingencia (PDC) para toda el área autorizada para el proyecto "Desarrollo de la Formación Mugrosa-Contrato de Asociación Opón" del tal forma que se integren progresivamente las actividades autorizadas que se vayan realizando en las facilidades centrales de producción, con los nuevos pozos a perforar y las facilidades de producción de crudo proyectadas, cumpliendo con las siguientes obligaciones:*

1. *El Plan de Contingencia deberá ser actualizado anualmente y remitido a este Ministerio con destino al expediente 3464, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:*

(…)"

- El artículo 5° del Auto No. 2819 del 13 de mayo de 2019:

"(…)

ARTÍCULO QUINTO. *Requerir a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S – COPP S.A.S, para que al día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente la actualización del Plan de Contingencias en lo que tiene que ver con el proyecto "Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón" que incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 de 2017, "por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012",*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)"

- El artículo 4° del Auto No. 3542 del 28 de mayo de 2019:

"(…)

ARTÍCULO CUARTO. *Requerir a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLMBIA S.A.S - COPP SAS, para que presente al día siguiente a la fecha de ejecutoria de este acto administrativo, la actualización, según corresponda, del Plan de Contingencias en lo que tiene que ver con la licencia ambiental, que incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 de 2017, "por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012:"*

1.1 Conocimiento del Riesgo.

(…)

1.2 Reducción del Riesgo.

(…)

1.3 Manejo del Desastre.

(…)

- El numeral 63 del artículo 1° del Auto No.10933 del 18 de noviembre de 2020:

"(….)

ARTÍCULO PRIMERO. *- Reiterar a la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S., titular de la licencia ambiental otorgada para el proyecto «Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y Pozos Escocias 1 y 2, Lilias 1, 2, 5 y 6» localizado en jurisdicción del municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la licencia ambiental y demás actos administrativos relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación, y para el efecto, presentar la evidencia documental del cumplimiento, según aplique:*

(…)

63) Presentar actualización del Plan de Contingencias en lo que tiene que ver con la Licencia Ambiental, que incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 de 2017, en cumplimiento de la obligación establecida en el literal f del numeral 9 del parágrafo del artículo decimo primero y numeral 1del artículo décimo sexto de la

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, artículo quinto del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019 y en el artículo cuarto del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019.

(…)"

- El numeral 36 del artículo 1° del Auto No. 4765 de 24 junio de 2022:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO: *Reiterar a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., con NIT. 800.206.930, titular de la Licencia Ambiental para el proyecto Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

36. Presentar la actualización del Plan de Contingencias en el que se incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 de 2017, en cumplimiento de la obligación establecida en el literal f del numeral 9 del parágrafo del artículo decimo primero, numeral 1 del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, el artículo quinto del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, el artículo cuarto del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019 y el numeral 63 del artículo primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020.

(…)"

Así, en lo que corresponde a la conducta arriba descrita, en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, se presentan las siguientes evidencias:

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

JUSTIFICACIÓN
La sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. no presento la actualización del Plan de Contingencias que debe incluir la información a que hace referencia el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, del proyecto Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6, en conformidad al Literal f del Numeral 9 del Parágrafo del Artículo Decimo Primero y Numeral 1 del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009.

Teniendo en cuenta que el expediente LAM3464 tuvo la acumulación del expediente LAM738, se indicó bajo el Artículo Quinto del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, que el Plan de Contingencias para el proyecto, debe incluir la información a que hace referencia el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017; así mismo se requirió en el Artículo Cuarto del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019, el cual fue realizado para el expediente LAM3464.

En actividades de control y seguimiento se verifico que el Titular de licencia ambiental no ha presentado los respectivos soportes de la actualización del Plan de Contingencias que debe incluir la información a que hace referencia el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, por lo que fue reiterado el cumplimiento de esta obligación mediante:

- *El Numeral 63 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020*
- *El Numeral 36 del Artículo Primero del Auto 04765 de 22(sic) junio de 2022*

Señalando que el Hecho Segundo se estableció desde la Licencia Ambiental Global en el Literal f del Numeral 9 del Parágrafo del Artículo Decimo Primero y Numeral 1 del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, el Artículo Quinto del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, el Artículo Cuarto del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019, el Numeral 63 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020 y numeral 36 del Artículo Primero del Auto 04765 de 22(sic) junio de 2022, al no presentar los soportes de los actos administrativos en relación, se presenta una omisión a la norma.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009 ***Artículo Decimo Primero*** ***Parágrafo*** *Numeral 9* *Literal f* ***Artículo Décimo Sexto*** *Numeral 1.*	*La sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. incumplió presuntamente a lo establecido en el Literal f del Numeral 9 del Parágrafo del Artículo Decimo Primero y Numeral 1 del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, el Artículo Quinto del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, el Artículo Cuarto del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019, el Numeral 63 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020 y numeral 36 del Artículo Primero del Auto 04765 de 22(sic) junio de 2022* *La actualización del Plan de Contingencias en el que se incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, debió ser presentado ante la ANLA (…), hasta la fecha de realización del presente concepto no se encontraron soportes del cumplimiento de la*

	obligación en cuestión, lo que ha impedido a esta Autoridad realizar el control y seguimiento del Plan de Contingencias.

(…)"

3. Por no presentar los soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia.

Así, para la fecha de verificación del citado hecho en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., presuntamente no ha atendido las disposiciones que a continuación se describen:

- El literal f del numeral 1 del artículo 16° de la Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009:

"(…)

ARTICULO DECIMO SEXTO.- *Se deberá ejecutar un único Plan de Contingencia (PDC) para toda el área autorizada para el proyecto "Desarrollo de la Formación Mugrosa-Contrato de Asociación Opón" del tal forma que se integren progresivamente las actividades autorizadas que se vayan realizando en las facilidades centrales de producción, con los nuevos pozos a perforar y las facilidades de producción de crudo proyectadas, cumpliendo con las siguientes obligaciones:*

1. *El Plan de Contingencia deberá ser actualizado anualmente y remitido a este Ministerio con destino al expediente 3464, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:*

(…)

f) Dar cumplimiento al Plan de Contingencia, con sus diferentes estrategias y realizar los simulacros y socialización correspondiente, dirigida a los trabajadores de la empresa y comunidad asentada en el área de influencia del proyecto. Los detalles de su ejecución se deberán incluir en los informes ICA, con los respectivos soportes documentales.

(…)"

- El numeral 25 del artículo 1° del Auto No. 2819 del 13 de mayo de 2019:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Requerir a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S – COPP S.A.S, para que, a partir del día siguiente a la*

ejecutoria del presente acto administrativo, presente los soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de la información requerida en la (…) Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009(…)

(…)

25. Los soportes de la realización de simulacros y socializaciones en cumplimiento del Plan de Contingencia de conformidad con la obligación establecida en el literal f del Numeral 1 del Artículo Décimo Sexto, de la Resolución 1596 de 2009.

(…)"

- El numeral 55 del artículo 1° del Auto No. 3542 del 28 de mayo de 2019:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Requerir a la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLMBIA S.A.S - COPP SAS identificada con el NIT 8300548546, para que de manera inmediata, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a lo siguiente:*

(…)

55. Presentar, las evidencias que soporten la realización de los simulacros y socialización correspondiente, dirigida a los trabajadores de la empresa y comunidad asentada en el área de influencia del proyecto del Plan de Contingencias, en cumplimiento de la obligación establecida en el literal f), Numeral 1, Artículo Décimo Sexto, de la Resolución 1596 de 2009, con relación a los ICA de los períodos 2015 y 2016.

(…)"

- El numeral 62 del artículo 1° del Auto No. 10933 del 18 de noviembre de 2020:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. - *Reiterar a la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S., titular de la licencia ambiental otorgada para el proyecto «Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y Pozos Escocias 1 y 2, Lilias 1, 2, 5 y 6» localizado en jurisdicción del municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la licencia ambiental y demás actos administrativos relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación, y para el efecto, presentar la evidencia documental del cumplimiento, según aplique:*

(…)

62) Presentar los soportes de la realización de simulacros y socializaciones en cumplimiento del Plan de Contingencia de conformidad con la obligación establecida en el literal f del numeral 1 del artículo décimo sexto, de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, numeral 25 del artículo primero del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019 y numeral 55 del artículo primero del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019.

(…)"

- El numeral 37 del artículo 1° del Auto No. 4765 de 24 junio de 2022:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO: *Reiterar a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., con NIT. 800.206.930, titular de la Licencia Ambiental para el proyecto Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

37. Presentar los soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia de conformidad con la obligación establecida en el literal f del numeral 1 del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009, numeral 25 del artículo primero del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, numeral 55 del artículo primero del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019 y numeral 62 del artículo primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020.

(…)"

En lo que corresponde al hecho reportado, en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023, se precisa lo siguiente:

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

JUSTIFICACIÓN
El titular de la Licencia Ambiental Global del expediente LAM3464 no presento soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia, incumpliendo presuntamente con lo establecido

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Literal f del Numeral 1 del Artículo Décimo Sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009.

Puesto que el expediente LAM3464 tuvo la acumulación del expediente LAM738, el Numeral 25 del Artículo Primero del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019, solicito presentar los soportes de los simulacros y la socialización realizada bajo el Plan de Contingencias específicamente al expediente LAM738 acumulado en el LAM3464; ahora bien para el requerimiento de presentar soportes de los simulacro realizados y la socialización en el marco del expediente LAM3464 se dispuso a través del Numeral 55 del Artículo Primero del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019

Puesto que en la funcionalidad de esta Autoridad se ha verificado el cumplimiento de presentar los soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia, sin encontrar soportes en el expediente LAM3464, se reiteró el cumplimiento de la obligación en cuestión a través de:

- *El Numeral 62 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020*
- *El Numeral 37 del Artículo Primero del Auto 4765 de 22 (sic) junio de 2022*

(…)

Por lo cual se tiene que el titular de la Licencia Ambiental Global, no ha presentado soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia, hasta el momento de la realización del presente Concepto Técnico, pese a que se solicito (sic) el cumplimiento de los actos administrativos emitidos por esta Autoridad, teniendo en cuenta la omisión de presentar los soportes en cuestión, se indica el incumplimiento a la normativa.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009 ***Artículo Décimo Sexto*** *Numeral 1.* *Literal f*	*La sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. incumplió presuntamente a lo establecido en el Literal f del Numeral 1 del Artículo Décimo Sexto de la Resolución 1596 del 18 de agosto de 2009; Numeral 25 del Artículo Primero del Auto 2819 del 13 de mayo de 2019; Numeral 55 del Artículo Primero del Auto 3542 del 28 de mayo de 2019; Numeral 62 del Artículo Primero del Auto 10933 del 18 de noviembre de 2020; Numeral 37 del Artículo Primero del Auto 04765 de 22 (sic) junio de 2022.* *Los soportes de la realización de simulacros y socializaciones para los años 2015 a 2019 en cumplimiento del Plan de Contingencia, se debían presentar ante la ANLA, (…) hasta la fecha de realización del presente concepto no se encontraron soportes del cumplimiento de la obligación en cuestión,*

	lo que ha impedido a esta Autoridad realizar la verificación del cumplimiento de dicha obligación

(…)"

De todo lo expuesto , es dable establecer entonces que la sociedad SAINT- AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., al parecer no habría dado cumplimiento a sendas obligaciones relacionadas con el Plan de Compensación Forestal y el Plan de Contingencia para el proyecto *"Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón, Pozo Exploratorio Opón 4, Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón y pozos Escocias 1 y 2, Lilia 1, 2, 5 y 6"*, conforme se indica en el Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023.

V. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 2027 del 12 de octubre de 2006: por la cual el Ministerio, estableció un Plan de Manejo Ambiental a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S. A. - COPP S. A., para la reactivación de los pozos Escocia 1 y 2 , Lilia 1, 2, 5 y 6, ubicados en jurisdicción del municipio de Cimitarra en el departamento de Santander

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

2. Resolución No. 1596 del 18 de agosto de 2009: en la cual el Ministerio, otorgó Licencia Ambiental Global a la sociedad denominada COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.- COPP S.A. para el proyecto *"Desarrollo de la Formación Mugrosa – Contrato de Asociación Opón"*, localizado en jurisdicción del Municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander y adoptó otras determinaciones.

3. Radicado No. 2020001055-1-000 del 07 de enero de 2020: a través del cual la sociedad anteriormente denominada HADES E&P COLOMBIA S.A.S (actualmente SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS) informó a la ANLA acerca del proceso de fusión por absorción surtido entre la referida persona jurídica, en calidad de absorbente y la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S., en calidad de absorbida.

4. Auto No. 598 del 30 de enero de 2020: por el cual la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S, con NIT 800.206.930-2.

5. Los siguientes actos administrativos y las evidencias plasmadas en sus correspondientes conceptos técnicos, a través de los cuales la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental, a saber:

- Auto No. 1714 del 12 de abril de 2019, fundamentado en el Concepto Técnico No. 6639 del 31 de octubre de 2018.

- Auto No. 2819 del 13 de mayo de 2019, fundamentado en el Concepto Técnico No. 5103 de 04 de septiembre de 2018.

- Auto No. 3542 del 28 de mayo de 2019, fundamentado en el Concepto Técnico No. 5144 de 06 de septiembre de 2018.

- Auto No.10933 del 18 de noviembre de 2020, fundamentado en los Conceptos Técnicos Nos. 6783 del 25 de noviembre de 2019 y 6303 del 13 de octubre de 2020.

- Auto No. 4765 del 24 de junio de 2022, fundamentado en el Concepto Técnico No. 2489 del 09 de mayo de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS, con NIT. 800.206.930 – 2, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las demás consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: El expediente SAN0278-00-2023, estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite VI *"Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, incorporar al expediente SAN0278-00-2023, copia integra de cada uno de los documentos enlistados en el numeral VI. *"Incorporación de documentos "* de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente Auto a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL SAS, con NIT. 800.206.930 - 2, a través de representante legal o quien haga sus veces, de acuerdo con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la a Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero- Energéticos y Agrarios, de conformidad con el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Superintendencia de Sociedades, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 12 MAR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CONSTANZA PANTOJA CABRERA
CONSTANZA PANTOJA CABRERA
CONTRATISTA

LEIDY ALEJANDRA VARGAS CALDERON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Expediente No. SAN0278-00-2023
Concepto Técnico No. 7027 del 24 de octubre de 2023
Fecha: 14 de diciembre de 2023

Proceso No.: 20241420012135

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad